

条、第五百一十一条的规定，可以确定履行期限的，诉讼时效期间从履行期限届满之日起计算；不能确定履行期限的，诉讼时效期间从债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算，但债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的，诉讼时效期间从债务人明确表示不履行义务之日起计算。”应当根据该规定，确定股权转让款债权的诉讼时效期间的起算点，具体如下：

首先，还是应根据实体法关于合同解释的原则规定，尽量填补合同中关于履行期限约定的空白。实践中，尽管双方当事人没有在合同中明确约定履行期限，但根据合同中其他相关条款约定的内容，可以确定一方当事人履行其义务的期限的，应当按照相关条款的内容确定履行期限。如果按照相关条款仍不能确定的话，还可以依照特殊的交易习惯确定履行期限。

其次，如果按照上述方法均不能确定合同履行期限，依随时履行原则，在权利人第一次向义务人主张权利时，根据义务人是否同意履行义务区分三种情形：(1)义务人同意履行义务。此时，权利人应依法依约给予义务人以履行义务的宽限期。权利人要求履行之日并不起算诉讼时效期间，而是当宽限期届满时，即债权人主张权利之后的一段必要的准备时间届满时，才开始起算诉讼时效。宽限期可由当事人约定，如约定不成，可由法官针对具体案情，按照通常的交易准则、习惯及惯例，进行具体分析、论证后作出公平的确定。(2)义务人明确表明其不履行合同义务或表示无力履行的。此情形下，权利人即应当认识到其权利受到侵害，权利人无须给予义务人履行义务合理的宽限期，诉讼时效期间从债务人明确表示不履行义务之日或表示无力履行之日起计算。(3)义务人既不表明其同意履行义务也不明确表明其拒绝履行义务。如前所述，在随时履行义务的情形下，义务人在权利人第一次向其主张权利时，主要有两种态度，即履行和不履行义务，因此，对于其故意含混不表态的情形，应根据具体情形进行判断其是否同意履行义务的意思表示。在义务人不明确拒绝履行义务的情形下，多可认定为其默示同意履行义务，并请求给予一定宽限期。但也需要具体情况具体分析。

再次，针对债权人的第二次、第三次主张权利的行为，无论债务人作何表示，依法均可以认定诉讼时效期间因中断而重新起算。也即后续的催告属于诉讼时效中断的事由。虽然实践中对债权人诉讼时效的起算采取比较宽容的立场，但仅因债权人多次催告，则从起诉时起算诉讼时效，并无法律依据。例如，第二次催告在第一次催告之后超出了3年以上，已经超出诉讼时效期间，不能因为债权人后续又多次催告而将诉讼时效的起算放宽至起诉时起算。

最后，若债权人未提供证据证明其在诉讼时效期间或者在诉讼时效中断后曾向债务人主张过权利，则法律不保护躺在权利上睡觉的人，此时，诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日（自股权登记变更之日）起或诉讼时效中断之日起计算，但根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十九条的规定，诉讼时效期间届满，当事人一方向对方当事人作出同意履行义务的意思表示或者自愿履行义务后，又以诉讼时效期间届满为由进行抗辩的，人民法院不予支持。

本案中，原告与被告同日签订了两份股权转让合同，合同A未约定股权转让款支付期限，合同B约定了转让款支付期限为2010年8月3日起至2012年8月2日止。因此，两份合同关于股权转让款支付期限的约定不一致，应先认定两份合同是否符合证据采信条件。根据查明事实和本案证据认为，实际履行的合同系经过某县市场监督管理局备案存档的合同A，因合同A中未约定股权转让款支付期限，原告可以随时要求被告支付股权转让款，并给予合理的宽限期，本案原告仅提供证据证明其于2013年5月20日向被告主张股权转让款，但根据双方当事人确认无误的被告陈某于2022年10月23日出具的加盖其个人印章的《关于要求减免某县新合作农业科技咨询公司转让费40万元的情况说明》，被告陈某已作出确认债务并承诺偿还的意思表示，应当认定为《中华人民共和国民法典》第一百九十五条规定的“义务人同意履行义务”。因此，某县农业农村局享有股权转让款的债权，构成诉讼时效中断，该债权于2022年10月23日之日起重新计算三年诉讼时效，至起诉之日，该债权尚未超过诉讼时效，陈某对于该笔股权转让款应予支付。易某作为陈某的配偶，深度参与了双方股权

转让事宜，且实际经营管理的受让后的目标公司，因此，案涉股权转让款认定为陈某、易某的夫妻共同债务，陈某、易某应承担共同还款责任。

编写人：福建省安溪县人民法院 彭英容

## 股权转让合同解除的条件及法律后果

—— 某生活用品公司诉某建设公司股权转让案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终10248号民事判决书

#### 2. 案由：股权转让纠纷

#### 3. 当事人

原告(被上诉人): 某生活用品公司

被告(上诉人): 某建设公司

### 【基本案情】

2017年10月13日，某生活用品公司与某建设公司签订《产权交易合同》，第6.3条约定：某生活用品公司持有的标的企业即某保温容器公司100%的股权，拟将标的企业100%的股权转让给某建设公司。转让价格7000万元，第一期转让价款2500万元，其中保证金1000万元折抵转让价款，合同签订生效之日起1年内支付第一期剩余转让价款1500万元；第二期费用2500万元，在合同签订生效之日起2年内一次性支付；第三期费用2000万元，在合同签订生效之日起3年内向某生活用品公司一次性支付。同时第13.2条约定：某建设公司未按合同约定期限支付转让价款的，应向某生活用品公司支付逾期付款违约金。

违约金按照迟延支付期间当期银行贷款利率的2倍计算。合同签订后，某建设公司支付了保证金1000万元，某生活用品公司于2017年11月17日将目标公司10%的股份过户至某建设公司名下，并将法定代表人变更为某建设公司指定人员名下。2018年11月22日，某建设公司向某生活用品公司发出承诺函，承诺在2019年4月12日前向某生活用品公司支付1500万元，并按当期人民银行贷款利息的两倍即0.87%向某生活用品公司支付该1500万元的逾期利息，即130500元/月。时至今日，某建设公司亦未按合同及承诺函的约定履行合同义务。

**【案件焦点】**

1. 案涉合同是否应当解除；2. 合同解除后的法律后果以及违约金的计算标准如何认定。

**【法院裁判要旨】**

北京市西城区人民法院经审理认为：某生活用品公司与某建设公司签订的《产权交易合同》系双方的真实意思表示，且不违反我国现行法律、行政法规的强制性规定，亦不存在其他导致合同无效的情形，应属合法有效。《产权交易合同》约定了解除合同的条件，现某建设公司逾期支付股权转让款，某生活用品公司有权依照法律规定和合同约定解除合同。案件受理后，双方就继续履行《产权交易合同》进行协商仍未达成一致，故确认《产权交易合同》于2022年2月11日，即法院向某建设公司送达起诉状副本之日解除。

《产权交易合同》解除后，某建设公司应当返还所取得的股权，并协助办理股权变更登记手续，某生活用品公司应当将1000万元股权转让款返还某建设公司。关于损失部分，某生活用品公司依据《产权交易合同》和承诺函的约定，按照月利率0.87%主张自2018年10月12日起至2019年4月11日止的利

息783000元、按照银行同期贷款基准利率或者一年期贷款市场报价利率的2倍主张自2019年4月12日起至2022年2月11日止的违约金10057356.16元，属于合同履行后可以获得的利益，未超过某建设公司在订立合同时预见到或者应

当预见到的因违反合同可能造成的损失，且违约金的计算标准不属于约定过高应予调整的情形，故应对上述金额予以确认。某生活用品公司应当返还的1000万元股权转让款与某建设公司应当支付的上述违约金相互抵销后，某建设公司应当支付某生活用品公司利息783000元和剩余违约金57356.16元，共计840356.16元。某生活用品公司主张的超过法院认定的部分款项，于法无据，不予支持。某建设公司关于不同意解除合同及不同意支付利息、违约金的答辩意见，缺乏事实和法律依据，不予采信。

北京市西城区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十三条第二款、第九十七条、第九十九条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条第一款之规定，判决如下：

一、确认原告某生活用品公司与被告某建设公司于2017年10月13日签订的《产权交易合同》于2022年2月11日解除；

二、被告某建设公司于本判决生效之日起十日内支付原告某生活用品公司840356.16元；

三、被告某建设公司于本判决生效之日起十日内将持有的某保温容器公司10%的股权协助变更至原告某生活用品公司名下；

四、驳回原告某生活用品公司的其他诉讼请求。

某建设公司不服一审判决，提起上诉。北京市第二中级人民法院经审理认为：某生活用品公司与某建设公司签订的《产权交易合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效。《产权交易合同》约定发生另一方出现合同第十三条所述违约情形的，一方可以解除合同。该合同在第十三条中还约定了某建设公司未按合同约定期限支付转让价款的情形。按照约定，某建设公司应于2018年10月12日前支付第一笔款项，并应于2020年10月12日前付清全部款项，但该公司至今未付，构成违

约，导致某生活用品公司的合同目的无法实现。故，某生活用品公司有权依据合同约定行使解除权。一审法院确认《产权交易合同》于送达起诉状副本之日解除，处理并无不当。

一审法院判决某建设公司返还所取得的股权并协助办理股权变更登记手续，于法有据。某建设公司逾期付款，应当向某生活用品公司承担赔偿责任。《产权交易合同》约定，某建设公司未按合同约定期限支付转让价款的，应向某生活用品公司支付逾期付款违约金，违约金按照延迟支付期间当期银行贷款利率的2倍计算。一审法院依据上述合同约定及承诺函，计算某建设公司应承担的违约金数额。某建设公司对该违约金的数额计算无异议，但表示不同意支付。该违约金系因某建设公司违约给某生活用品公司造成的履行利益损失，未超过某建设公司在订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失，且违约金的计算标准不属于约定过高应予调整的情形，某建设公司的上诉请求缺乏依据。一审法院将某生活用品公司应当返还的1000万元股权转让款与某建设公司应当支付的上述违约金相互抵销后，判决某建设公司支付剩余款项，处理并无不妥，本院对一审判决予以维持。综上所述，某建设公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】

本案系股权转让纠纷，基于《产权交易合同》的约定，某生活用品公司拟将某保温容器公司100%的股权转让给某建设公司，某建设公司按约定分期支付相应价款。本案的争议焦点在于合同是否能够解除，合同解除后产生何种法律后果以及某生活用品公司的违约金主张是否过高。

首先，就合同是否应当解除的问题。合同解除的意义在于打破合同僵局，破除交易障碍，将合同当事人从合同僵持的状态中解放，其适用标准在于确定已无法实现合同目的，或合同实际履行不能。关于合同解除的实现形式，当事

人可以约定一方解除合同的条件，当解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。

案涉《产权交易合同》约定了合同解除的条件，发生下列情况之一时，一方可以解除合同：(1)由于不可抗力或不可归责于双方的原因致使本合同的目的无法实现的；(2)另一方丧失实际履约能力的；(3)另一方严重违约致使不能实现合同目的的；(4)另一方出现本合同所述违约情形的。某建设公司并未按照合同约定时间支付款项，导致合同目的无法实现，构成违约，某生活用品公司有权解除合同。

其次，就合同解除的法律后果问题。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。股权转让合同解除后需要恢复原状的，股权出让人应当全额返还取得的股权对价；受让人则应向转让人退还相应股权。除此之外，合同解除的争议还在于合同解除后对法律责任的认定，包括对双方过错责任的分配与损害赔偿范围的认定。在损害赔偿范围的认定上应以履行利益，包括预期可得利益的赔偿为限，须结合实际判断该笔款项是否属于因合同解除造成的损失，在约定违约条款的解除中，损害赔偿的范围还需排除违约金等已支付的赔偿。

股权转让合同中往往会约定违约条款，在因违约而解除合同的情形中，守约方已经主张违约金或其他约定的损害赔偿方式，要求违约方承担违约责任以弥补损失的，若违约金数额可以覆盖损失范围，则不能再主张损害赔偿。

最后，关于违约金的标准问题。因一方违约，导致合同被解除的，违约方应当按照约定向非违约方支付违约金。在判断约定违约金是否过高以及调低的幅度时，一般应当以对债权人造成的损失为基准。实践中，需要考量合同的履行情况、当事人的过错程度、预期利益、当事人的主体身份等因素，综合权衡违约金的数额。案涉合同就未履行合同约定，依合同迟延履行之日起，按照应付未付款项人民银行贷款利率的两倍支付逾期利息。

综合以上三点，某生活用品公司要求解除与某建设公司签订的《产权交易



合同》解除的诉讼请求应得到支持，某建设公司应当支付自2019年4月12日起至2022年2月11日止，按照银行同期贷款基准利率或者一年期贷款市场报价利率的2倍的违约金。

编写人：北京市西城区人民法院 董林明 杜祎凡

20

## 巨额股权转让违约损失无法量化的，违约金调整应综合考量

——钮某等诉管甲等股权转让案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02民终5297号民事判决书

#### 2. 案由：股权转让纠纷

#### 3. 当事人

原告(上诉人):钮某、俞某、钱某

被告(上诉人):管甲、管乙、杨某、孙某、李甲

被告(被上诉人):李乙、李丙

### 【基本案情】

2021年7月29日，钮某一方与管甲一方签订《股权转让协议(框架)》一份，约定管甲一方将其持有的某科技公司即目标公司100%股份转让给钮某一方，转让总价10200万元。转让后目标公司法定代表人由钮某一方指定，目标公司交割前由管甲一方负责将债权债务清零等。双方约定支付方式为，自本协议签订之日起5个工作日内钮某一方先行向双方共同监管的银行账户支付转让保证金500万元；自签订正式股转协议后，在确定的交割日完成工商变更登记

